



PUTUSAN

Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rizki Prayogi Bin Syarifudin;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 4 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kapas Madya 1-B/107 Rt.003 Rw.003 Kel. Kapasmadya Baru Kec. Tambaksari Surabaya dan Kos Jl. Gubeng Masjid Gg. I No. 40 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Rizki Prayogi Bin Syarifudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan tanggal 13 Juni 2026;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2026 sampai dengan tanggal 23 Juli 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2026 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 5 September 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2026 sampai dengan tanggal 4 November 2026;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokatnya **RONNI BAHMARI**, Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Cakra Nusantara yang beralamat di Jalan raya Jenderal Ahmad Yani No. 321 Kelurahan Gayungan kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1289/Pdt.G/2026/PN Sby tanggal 19 Agustus 2026.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 7 Agustus 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 7 Agustus 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 7 Agustus 2026 tentang Penetapan Kembali Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI PRAYOGI Bin SYARIFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RIZKI PRAYOGI Bin SYARIFUDIN** berupa Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Pidana Denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi Pidana Denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana Denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan Pidana Penjara selama 120 (seratus dua puluh) hari dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 4,251$ gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 1,028$ gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,096$ gram
 - $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna hijau merah muda narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm 0,209$ gram

Hal 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil bekas tempat handset warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah tas handbag warna hitam

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V40 Lite, warna Silver, Sim 1 : 0881036059020, Sim 2 : 089666513000, No WA : 0895406013497, Imei 1 : 867712078980838, Imei 2 : 867712078980820

Agar dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca dan mendengar pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar memberikan :

1. Putusan yang seringan-ringannya
2. Putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Advokat Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Advokatnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **RIZKI PRAYOGI Bin SYARIFUDIN** pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 sekira pukul 18.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2026, atau setidaknya dalam tahun 2026, bertempat di SPBU Labang Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, namun berdasarkan Pasal 165 ayat (2) UU RI No.20 tahun 2025 tentang KUHP, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam**

Hal 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menemui Sdr. ARIFUDIN (Daftar Pencarian Orang) di di SPBU Labang Kab. Bangkalan, kemudian terdakwa membeli $\pm$ 50 gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekira pukul 17.00 WIB ditempat yang sama terdakwa membeli 3 (tiga) butir pil jenis extacy dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARIFUDIN dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening Bank BCA No. 0241366706 atas nama Anajwa Ananda Maezuroh A dan rekening Bank BCA No. 1852018008 atas nama Hotijeh.

Bahwa terhadap narkoba jenis pil extacy dikonsumsi untuk terdakwa sendiri sedangkan terhadap jenis sabu tersebut oleh terdakwa oleh terdakwa dibagi menjadi beberapa paket kecil yang dikemas dengan plastik klip selanjutnya dijual kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan uang, adapun terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut diantaranya kepada saksi TRIONO Als. GOTRI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekira pukul 15.00 WIB seaktu di Jl. Sidoyoso Wetan No. 56 Surabaya sebanyak $\pm$ 3 gram dengan harga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari hari Jum`at tanggal 22 Mei 2026 sekira pukul 07.00 WIB, saksi DIMAS ARIF SUFI dan saksi AGUS SUPARDI (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) beserta Tim berbekal informasi yang diterima melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Jl. Gubeng Masjid Gg. I No. 40 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya, pada saat dilakukan pengeledahan di lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 4,251 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 1,028 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,096 gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna hijau merah muda narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 0,209 gram didalam 1 (satu) buah tas kecil bekas tempat handset warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam 1 (satu) buah tas handbag warna hitam serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V40 Lite, warna Silver, Sim 1 : 0881036059020, Sim 2 : 089666513000, No WA : 0895406013497, Imei 1 : 867712078980838, Imei 2 : 867712078980820 milik terdakwa;

Hal 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;*

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab 04792/NNF/2025 tanggal 15 Juni 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., MS., FITA ADELIA, S. Si. yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara terdakwa **RIZKI PRAYOGI Bin SYARIFUDIN**, dengan Nomor sebagai berikut :

- 14988/2026/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,251$ gram;
- 14989/2026/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,028$ gram;
- 14990/2026/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;
- 14991/2026/NNF- berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna hijau merah muda dengan berat netto $\pm 0,209$ gram;

Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan yakni barang bukti Nomor :

- 14988/2026/NNF s/d Nomor : 14990/2026/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14991/2026/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIZKI PRAYOGI Bin SYARIFUDIN** pada hari hari Jum`at tanggal 22 Mei 2026 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2026, atau setidaknya dalam tahun 2026, bertempat di Jl. Gubeng Masjid Gg. I No. 40 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya, atau setidaknya

Hal 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DIMAS ARIF SUFI dan saksi AGUS SUPARDI (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) beserta Tim berbekal informasi yang diterima, melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Jl. Gubeng Masjid Gg. I No. 40 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya, pada saat dilakukan penggeledahan di lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 4,251$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 1,028$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,096$ gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna hijau merah muda narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm 0,209$ gram didalam 1 (satu) buah tas kecil bekas tempat handset warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam 1 (satu) buah tas handbag warna hitam serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V40 Lite, warna Silver, Sim 1 : 0881036059020, Sim 2 : 089666513000, No WA : 0895406013497, Imei 1 : 867712078980838, Imei 2 : 867712078980820 milik terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab 04792/NNF/2025 tanggal 15 Juni 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., MS., FITA ADELIA, S. Si. yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara terdakwa **RIZKI PRAYOGI Bin SYARIFUDIN**, dengan Nomor sebagai berikut :

- 14988/2026/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,251$ gram;
- 14989/2026/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,028$ gram;
- 14990/2026/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;
- 14991/2026/NNF- berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna hijau merah muda dengan berat netto $\pm 0,209$ gram;

Hal 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan yakni barang bukti Nomor:

- 14988/2026/NNF s/d Nomor : 14990/2026/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14991/2026/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Advokat Terdakwa tidak mengajukan perlawanan/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIMAS ARIF SUFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi dan saksi AGUS SUPARDI pada hari hari Jum`at tanggal 22 Mei 2026 sekitar pukul 07.00 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Jl. Gubeng Masjid Gg. I No. 40 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 4,251 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 1,028 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,096 gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna hijau merah muda narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 0,209 gram didalam 1 (satu) buah tas kecil bekas tempat handset warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam 1 (satu) buah tas handbag warna hitam serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V40 Lite, warna Silver,

Hal 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim 1 : 0881036059020, Sim 2 : 089666513000, No WA : 0895406013497,
Imei 1 : 867712078980838, Imei 2 : 867712078980820 milik terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menemui Sdr. ARIFUDIN (Daftar Pencarian Orang) di di SPBU Labang Kab. Bangkalan, kemudian terdakwa membeli ± 50 gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekira pukul 17.00 WIB ditempat yang sama terdakwa membeli 3 (tiga) butir pil jenis extacy dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARIFUDIN dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening Bank BCA No. 0241366706 atas nama Anajwa Ananda Maezuroh A dan rekening Bank BCA No. 1852018008 atas nama Hotijeh.
- Bahwa terhadap narkoba jenis pil extacy dikonsumsi untuk terdakwa sendiri sedangkan terhadap jenis sabu tersebut oleh terdakwa oleh terdakwa dibagi menjadi beberapa paket kecil yang dikemas dengan plastik klip selanjutnya dijual kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan uang, adapun terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut diantaranya kepada saksi TRIONO Als. GOTRI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 15.00 WIB seaktu di Jl. Sidoyoso Wetan No. 56 Surabaya sebanyak ± 3 gram dengan harga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari hari Jum`at tanggal 22 Mei 2026 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi DIMAS ARIF SUFI dan saksi AGUS SUPARDI (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) beserta Tim berbekal informasi yang diterima melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Jl. Gubeng Masjid Gg. I No. 40 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya, pada saat dilakukan penggeledahan di lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 4,251$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 1,028$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,096$ gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna hijau merah muda narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm 0,209$ gram didalam 1 (satu) buah tas kecil bekas tempat handset warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam 1 (satu) buah tas handbag warna hitam serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V40 Lite, warna Silver,

Hal 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim 1 : 0881036059020, Sim 2 : 089666513000, No WA : 0895406013497,
Imei 1 : 867712078980838, Imei 2 : 867712078980820 milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **AGUS SUPARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi dan saksi DIMAS ARIF SUFI pada hari hari Jum`at tanggal 22 Mei 2026 sekira pukul 07.00 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Jl. Gubeng Masjid Gg. I No. 40 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan di lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 4,251 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 1,028 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,096 gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna hijau merah muda narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 0,209 gram didalam 1 (satu) buah tas kecil bekas tempat handset warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam 1 (satu) buah tas handbag warna hitam serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V40 Lite, warna Silver, Sim 1 : 0881036059020, Sim 2 : 089666513000, No WA : 0895406013497, Imei 1 : 867712078980838, Imei 2 : 867712078980820 milik terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menemui Sdr. ARIFUDIN (Daftar Pencarian Orang) di di SPBU Labang Kab. Bangkalan, kemudian terdakwa membeli $\pm$ 50 gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekira pukul 17.00 WIB ditempat yang sama terdakwa membeli 3 (tiga) butir pil jenis extacy dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARIFUDIN dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening Bank BCA No. 0241366706 atas nama Anajwa Ananda Maezuroh A dan rekening Bank BCA No. 1852018008 atas nama Hotijeh.

Hal 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba jenis pil extacy dikonsumsi untuk terdakwa sendiri sedangkan terhadap jenis sabu tersebut oleh terdakwa oleh terdakwa dibagi menjadi beberapa paket kecil yang dikemas dengan plastik klip selanjutnya dijual kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan uang, adapun terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut diantaranya kepada saksi TRIONO Als. GOTRI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 15.00 WIB seaktu di Jl. Sidoyoso Wetan No. 56 Surabaya sebanyak $\pm$ 3 gram dengan harga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 22 Mei 2026 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi DIMAS ARIF SUFI dan saksi AGUS SUPARDI (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) beserta Tim berbekal informasi yang diterima melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Jl. Gubeng Masjid Gg. I No. 40 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya, pada saat dilakukan penggeledahan di lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 4,251 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 1,028 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,096 gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna hijau merah muda narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 0,209 gram didalam 1 (satu) buah tas kecil bekas tempat handset warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam 1 (satu) buah tas handbag warna hitam serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V40 Lite, warna Silver, Sim 1 : 0881036059020, Sim 2 : 089666513000, No WA : 0895406013497, Imei 1 : 867712078980838, Imei 2 : 867712078980820 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 sekira pukul 18.00 WIB menemui Sdr. ARIFUDIN di SPBU Labang Kab. Bangkalan, untuk

Hal 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli $\pm$ 50 gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di SPBU Labang Kab. Bangkalan membeli 3 (tiga) butir pil jenis extacy dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARIFUDIN yang pembayaran melalui transfer ke rekening Bank BCA No. 0241366706 atas nama Anajwa Ananda Maezuroh A dan rekening Bank BCA No. 1852018008 atas nama Hotijeh ;
- Bahwa terhadap narkotika jenis pil extacy dikonsumsi untuk terdakwa sendiri sedangkan terhadap jenis sabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket kecil yang dikemas dengan plastik klip selanjutnya dijual kepada konsumen diantaranya kepada saksi TRIONO Als. GOTRI pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekira pukul 15.00 WIB seaktu di Jl. Sidoyoso Wetan No. 56 Surabaya sebanyak $\pm$ 3 gram dengan harga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 22 Mei 2026 sekira pukul 07.00 WIB, ditangkap oleh petugas Polisi sewaktu berada di Jl. Gubeng Masjid Gg. I No. 40 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 4,251 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 1,028 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,096 gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna hijau merah muda narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 0,209 gram didalam 1 (satu) buah tas kecil bekas tempat handset warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam 1 (satu) buah tas handbag warna hitam serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V40 Lite, warna Silver, Sim 1 : 0881036059020, Sim 2 : 089666513000, No WA : 0895406013497, Imei 1 : 867712078980838, Imei 2 : 867712078980820 milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 4,251 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 1,028 gram

Hal 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,096 gram
- $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna hijau merah muda narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 0,209 gram
- 1 (satu) buah tas kecil bekas tempat handset warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah tas handbag warna hitam
- 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V40 Lite, warna Silver, Sim 1 : 0881036059020, Sim 2 : 089666513000, No WA : 0895406013497, Imei 1 : 867712078980838, Imei 2 : 867712078980820

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab 04792/NNF/2025 tanggal 15 Juni 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., MS., FITA ADELIA, S. Si. yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, disimpulkan yakni barang bukti Nomor 14988/2026/NNF s/d Nomor : 14990/2026/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan nomor 14991/2026/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 sekitar pukul 18.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di SPBU Labang Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menemui Sdr. ARIFUDIN (Daftar Pencarian Orang) di SPBU Labang Kab. Bangkalan kemudian terdakwa membeli $\pm$ 50 gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekitar pukul 17.00 WIB ditempat yang sama terdakwa membeli 3 (tiga) butir pil jenis extacy dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARIFUDIN dengan cara pembayaran

Hal 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer ke rekening Bank BCA No. 0241366706 atas nama Anajwa Ananda Maezuroh A dan rekening Bank BCA No. 1852018008 atas nama Hotijeh.

- Bahwa terhadap narkoba jenis pil extacy dikonsumsi untuk terdakwa sendiri sedangkan terhadap jenis sabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi beberapa paket kecil yang dikemas dengan plastik klip selanjutnya dijual kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan uang, adapun terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut diantaranya kepada saksi TRIONO Als. GOTRI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 15.00 WIB sewaktu di Jl. Sidoyoso Wetan No. 56 Surabaya sebanyak $\pm$ 3 gram dengan harga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2026 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi DIMAS ARIF SUFI dan saksi AGUS SUPARDI (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) beserta Tim berbekal informasi yang diterima melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Jl. Gubeng Masjid Gg. I No. 40 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya, pada saat dilakukan penggeledahan di lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 4,251 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 1,028 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,096 gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna hijau merah muda narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 0,209 gram didalam 1 (satu) buah tas kecil bekas tempat handset warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam 1 (satu) buah tas handbag warna hitam serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V40 Lite, warna Silver, Sim 1 : 0881036059020, Sim 2 : 089666513000, No WA : 0895406013497, Imei 1 : 867712078980838, Imei 2 : 867712078980820 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab 04792/NNF/2025 tanggal 15 Juni 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., MS., FITA ADELIA, S. Si. yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara terdakwa **RIZKI PRAYOGI Bin SYARIFUDIN**, dengan Nomor sebagai berikut 14988/2026/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik

Hal 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 4,251 gram, 14989/2026/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,028 gram, 14990/2026/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,096 gram, 14991/2026/NNF- berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna hijau merah muda dengan berat netto $\pm$ 0,209 gram;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan yakni barang bukti Nomor : 14988/2026/NNF s/d Nomor : 14990/2026/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 14991/2026/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau atau Kedua melanggar Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya 5 gram"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa mengaku bernama **RIZKI PRAYOGI Bin SYARIFUDIN** dan menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur **setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya 5 gram”

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

Hal 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersiangkan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 sekitar pukul 18.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di SPBU Labang Kab. Bangkalan, yang awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menemui Sdr. ARIFUDIN (Daftar Pencarian Orang) di SPBU Labang Kab. Bangkalan kemudian terdakwa membeli $\pm$ 50 gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekitar pukul 17.00 WIB ditempat yang sama terdakwa membeli 3 (tiga) butir pil jenis extacy dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARIFUDIN dengan cara pembayaran

Hal 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer ke rekening Bank BCA No. 0241366706 atas nama Anajwa Ananda Maezuroh A dan rekening Bank BCA No. 1852018008 atas nama Hotijeh.

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis pil extacy dikonsumsi untuk terdakwa sendiri sedangkan terhadap jenis sabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi beberapa paket kecil yang dikemas dengan plastik klip selanjutnya dijual kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan uang, adapun terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut diantaranya kepada saksi TRIONO Als. GOTRI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 15.00 WIB sewaktu di Jl. Sidoyoso Wetan No. 56 Surabaya sebanyak $\pm$ 3 gram dengan harga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2026 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi DIMAS ARIF SUFI dan saksi AGUS SUPARDI (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) beserta Tim berbekal informasi yang diterima melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Jl. Gubeng Masjid Gg. I No. 40 Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Surabaya, pada saat dilakukan penggeledahan di lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 4,251 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 1,028 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,096 gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna hijau merah muda narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 0,209 gram didalam 1 (satu) buah tas kecil bekas tempat handset warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam 1 (satu) buah tas handbag warna hitam serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V40 Lite, warna Silver, Sim 1 : 0881036059020, Sim 2 : 089666513000, No WA : 0895406013497, Imei 1 : 867712078980838, Imei 2 : 867712078980820 milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab 04792/NNF/2025 tanggal 15 Juni 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., MS., FITA ADELIA, S. Si. yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara terdakwa **RIZKI PRAYOGI Bin SYARIFUDIN**, dengan Nomor sebagai berikut 14988/2026/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih

Hal 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto $\pm$ 4,251 gram, 14989/2026/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,028 gram, 14990/2026/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,096 gram, 14991/2026/NNF- berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna hijau merah muda dengan berat netto $\pm$ 0,209 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan yakni barang bukti Nomor : 14988/2026/NNF s/d Nomor : 14990/2026/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 14991/2026/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah nyata Terdakwa telah membeli $\pm$ 50 gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) dan membeli 3 (tiga) butir pil jenis extacy dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana untuk pil extacy Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan terhadap sabu tersebut terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil yang dikemas dengan plastik klip selanjutnya dijual kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan uang menunjukkan telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya demikian

Hal 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan pihak Advokat Terdakwa yang telah sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dalil-dalilnya maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap Requisitor Penuntut Umum *in casu* maupun dari Pledoi Advokat Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Advokat Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana penjara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 4,251$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 1,028$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,096$ gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna hijau merah muda narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm 0,209$ gram, 1 (satu) buah tas kecil bekas tempat handset warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tas handbag warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V40 Lite, warna Silver, Sim 1 : 0881036059020, Sim 2 : 089666513000, No WA : 0895406013497, Imei 1 : 867712078980838, Imei 2 : 867712078980820, merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana

Hal 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun barang bukti memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut statusnya **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa seorang residivis yang sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara narkoba yaitu pada tahun 2018 dan 2021.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian tidak lagi mengandung ancaman pidana minimum khusus serta dapat memberikan alternatif pidana denda.

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan ancaman pidana dari pasal yang terbukti telah mengalami penyesuaian dan dapat bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib memperhatikan dan menerapkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengharuskan hakim menjatuhkan pidana secara proporsional, individual, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 KUHP, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, khususnya norma hukum yang melindungi generasi muda dari kehancuran mental akibat penyalahgunaan narkoba;
- memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan, agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang produktif dan bebas dari ketergantungan narkoba;

Hal 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memulihkan keseimbangan, termasuk rasa aman masyarakat yang terganggu oleh peredaran gelap narkoba; serta
- menumbuhkan penyesalan dan kesadaran hukum pada diri Terdakwa, akan besarnya bahaya dan dampak sosial dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 KUHP, dalam menentukan pidana,

Majelis Hakim telah memperhatikan secara mendalam:

- Tingkat kesalahan dan sikap batin Terdakwa, yang dengan sadar dan sukarela terlibat dalam peredaran gelap narkoba, suatu kejahatan yang oleh yurisprudensi tetap dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan bangsa;
- Cara melakukan tindak pidana, yang menunjukkan adanya unsur perencanaan dan upaya untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum;
- Dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, yang bersifat luas, sistematis, dan merusak, terutama terhadap kesehatan fisik dan mental generasi muda sebagai penerus bangsa, serta menimbulkan ketakutan dan keresahan sosial;
- Sikap Terdakwa setelah perbuatan, termasuk apakah mengakui perbuatannya dengan penuh penyesalan dan kooperatif selama proses persidangan, atau sebaliknya;
- Keadaan pribadi Terdakwa, meliputi latar belakang, riwayat sosial, dan potensi untuk dibina, namun dengan tidak mengabaikan pertimbangan utama berupa perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 KUHP, Majelis Hakim juga

mempertimbangkan keseimbangan yang adil antara:

- Kepentingan perlindungan masyarakat, yang dalam konteks tindak pidana narkoba merupakan kepentingan yang sangat mendesak dan fundamental, mengingat sifat kejahatan ini yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan masa depan generasi muda; dan
- Kepentingan pembinaan Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat pembalasan (*retributif*), namun juga diarahkan untuk memperbaiki diri Terdakwa (*rehabilitatif*) dan mencegah pengulangan kejahatan (*preventif*);

Menimbang bahwa meskipun KUHP Nasional membuka ruang penerapan pidana non-pemencaraan (seperti pidana pengawasan atau denda) dalam hal-hal tertentu, namun dengan memperhatikan secara khusus:

Hal 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dan karakteristik tindak pidana narkoba sebagai *extraordinary crime* yang dampak kerusakannya bersifat masif dan multi-dimensi;
- Kebijakan hukum Nasional dan komitmen internasional dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang menempatkan kejahatan ini sebagai prioritas pemberantasan;
- Kebutuhan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) baik secara khusus bagi Terdakwa maupun secara umum bagi masyarakat;
- Rasa keadilan masyarakat yang sangat dirugikan oleh maraknya peredaran narkoba;

Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk jenis tindak pidana ini, pidana penjara merupakan pilihan yang tepat dan diperlukan. Namun, penerapannya tetap harus dalam batas-batas yang proporsional dan individual, sesuai dengan peran serta tingkat keterlibatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan secara komprehensif seluruh pedoman pidana tersebut di atas, serta dengan kesadaran penuh akan beratnya dampak sosial dari tindak pidana narkoba, Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pidana tersebut dirasa sepadan dengan tingkat kesalahan Terdakwa, sekaligus mencerminkan sikap tegas hukum terhadap setiap perbuatan yang turut serta merusak mental dan masa depan generasi muda bangsa melalui peredaran narkoba;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana denda tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana narkoba berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan secara komprehensif tidak hanya unsur pembuktian kesalahan terdakwa, tetapi juga asas-asas hukum pidana yang berlaku, perkembangan peraturan perundang-undangan terkini, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap perkara ini dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Hal 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Undang-Undang dimaksud, ketentuan pidana untuk tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika telah disesuaikan menjadi: "dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI";

Menimbang bahwa rumusan ancaman pidana "*dan/atau*" dalam ketentuan tersebut secara tegas memberikan pilihan alternatif kepada hakim untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan pidana penjara saja, pidana denda saja, atau kedua-duanya secara bersamaan, sesuai dengan pertimbangan keadilan dalam setiap perkara konkret;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan asas *lex favor reo* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengharuskan penerapan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa, yang dalam hal ini adalah ketentuan baru yang memberikan alternatif pemidanaan dibandingkan dengan ketentuan lama yang bersifat kumulatif wajib;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa yang masih berusia muda, kondisi ekonomi keluarga yang tergolong kurang mampu, pengakuan dan penyesalan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana denda di samping pidana penjara akan menimbulkan beban ganda yang tidak proporsional dan bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk mencegah terulangnya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta memberikan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat, yang dalam perkara ini dapat dicapai melalui penjatuhan pidana penjara yang proporsional tanpa perlu dibebani dengan pidana denda tambahan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memperhatikan bahwa ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Penyesuaian Pidana tersebut telah menghapuskan pidana minimum khusus dan mengubah sistem kumulatif menjadi alternatif, yang menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pemidanaan yang lebih mengedepankan proporsionalitas dan keadilan restoratif;

Menimbang bahwa penerapan asas ultimum remedium dalam hukum pidana mengajarkan bahwa pidana harus menjadi upaya terakhir, dan penjatuhan lebih dari satu jenis pidana hanya dapat dibenarkan apabila penjatuhan satu jenis pidana saja

Hal 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan, sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan telah memadai untuk memberikan efek jera sekaligus membuka peluang rehabilitasi dan reintegrasi sosial;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana denda kategori VI yang besarnya dapat mencapai jumlah yang sangat signifikan akan menghambat proses reintegrasi sosial terdakwa setelah menjalani masa pidana, menimbulkan beban ekonomi berkelanjutan bagi keluarga para terdakwa, serta dapat menciptakan kondisi yang kontraproduktif terhadap upaya pemulihan dan perbaikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana denda di samping pidana penjara tidak sejalan dengan ketentuan baru dalam Lampiran II Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang memberikan alternatif pilihan, bertentangan dengan asas *lex favor reo*, serta tidak mencerminkan keadilan yang proporsional dalam perkara ini sehingga Majelis tidak menjatuhkan pidana denda dalam perkara ini, dengan pertimbangan bahwa dalam praktik penerapan pidana denda dalam perkara narkoba pada tahap pelaksanaan kerap digantikan dengan pidana pengganti, sehingga belum mencerminkan pemidanaan yang *proporsional* maupun *rehabilitative* dan juga memperhatikan peran Terdakwa dalam perkara *a quo* sehingga dirasa cukup adil apabila Terdakwa hanya dijatuhi pidana tanpa dikumulasikan dengan pidana denda (*vide*: Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana);

Menimbang bahwa oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan efektivitas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara tanpa disertai pidana denda telah memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk hanya menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan kewenangan alternatif yang diberikan oleh rumusan "*dan/atau*" dalam ketentuan Lampiran II Undang-Undang Penyesuaian Pidana, dengan keyakinan bahwa putusan ini telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak, serta sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional yang lebih mengedepankan pemidanaan yang manusiawi dan restoratif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses

Hal 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar para Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana peredaran narkoba yang sangat meresahkan dan dapat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dengan demikian Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Rizki Prayogi Bin Syarifudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 4,251$ gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 1,028$ gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;
 - $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna hijau merah muda narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm 0,209$ gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil bekas tempat handset warna hitam;

Hal 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah tas handbag warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V40 Lite, warna Silver, Sim 1 : 0881036059020, Sim 2 : 089666513000, No WA : 0895406013497, Imei 1 : 867712078980838, Imei 2 : 867712078980820

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026 oleh kami, **Ristanti Rahim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.**, dan **Purnomo Hadiyanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2026, oleh **Ristanti Rahim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.**, dan **Safruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.HUM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Anggraini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokat.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

ttd

Safruddin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ristanti Rahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.HUM.

Hal 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2026/PN Sby